

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1361/2532

นางเพ็ญศรี ศรีมหาโพธิ์ทอง

โจทก์

นายสุเทพ ทองนุ่ม กับพวก

จำเลย

นายสุรนาถ ถาวรประดิษฐ์ ที่ 2

ผู้ยื่นคำร้อง

บริษัท ประกันภัยไทยวิวัฒน์ จำกัด ที่ 3

จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา มีเหตุผลที่จะชนะคดี โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ โจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 108)

ศาลอุทธรณ์พิพากษายืน ให้จำเลยทั้งสามร่วมกันชำระเงินจำนวน 145,054 บาท พร้อมทั้งดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีนับแต่วันที่ 13 สิงหาคม 2527 เป็นต้นไปจนกว่าจะชำระเสร็จแก่โจทก์โดยให้จำเลยที่ 3 ร่วมรับผิดชอบชำระเงินเพียง 51,000 บาท

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 106, 105)

จำเลยที่ 2 ที่ 3 ได้รับอนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ โดยได้นำหลักทรัพย์มาวางเป็นประกันและได้ทำหนังสือคำประกันไว้ต่อศาลชั้นต้น (อันดับ 81 แผ่นที่ 2, 94, 87)

คำสั่ง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 2 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้ หรือถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 3 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 หรือจำเลยที่ 3 แล้วแต่กรณี ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

พิจาระห์แล้ว ถ้าจำเลยที่ 2 หาประกันสำหรับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 2 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้ หรือถ้าจำเลยที่ 3 หาประกันสำหรับจำนวนเงินต้นและดอกเบี้ยที่จำเลยที่ 3 จะต้องชำระตามคำพิพากษาศาลอุทธรณ์คิดถึงวันทราบคำสั่งนี้มาวางจนเป็นที่พอใจและภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนดก็อนุญาตให้จำเลยที่ 2 ที่ 3 หรือจำเลยที่ 3 แล้วแต่กรณี ทุเลการบังคับไว้ในระหว่างฎีกา มิฉะนั้นให้ยกคำร้อง

(บุญส่ง คล้ายแก้ว-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-นำชัย สุนทรพินิจกิจ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ